

1501116-38.2019.8.26.0248

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Furto

Magistrado: JOSE EDUARDO DA COSTA

Comarca: Indaiatuba

Foro: Foro de Indaiatuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... Penal - Procedimento Sumário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2148969/2019 - DEL.POL.PLANTÃO INDAIATUBA, 3126877 - DEL.POL.PLANTÃO INDAIATUBA, 7058/18/931 - DEL.POL.PLANTÃO INDAIATUBA, 2148969 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Indaiatuba

Foro de Indaiatuba

1ª Vara Criminal

Rua Ademar de Barros, 774, Indaiatuba-SP - cep 13330-130

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501116-38.2019.8.26.0248 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501116-38.2019.8.26.0248

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2148969/2019 - DEL.POL.PLANTÃO INDAIATUBA, 3126877 - DEL.POL.PLANTÃO INDAIATUBA, 7058/18/931 - DEL.POL.PLANTÃO INDAIATUBA, 2148969 - DEL.POL.PLANTÃO INDAIATUBA, 7058/18/931 - DEL.POL.PLANTÃO INDAIATUBA, 2148969 - 01º D.P. INDAIATUBA, 7058/18/931 - 01º D.P. INDAIATUBA, 2148969 - 01º D.P. INDAIATUBA, 7058/18/931 - 01º D.P. INDAIATUBA, 2148969 - 01º D.P. INDAIATUBA, 7058/18/931 - 01º D.P. INDAIATUBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Jean Patrick Canevare

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE EDUARDO DA COSTA

I) O CASO

A denúncia contém o seguinte teor:

"Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 17 de outubro de 2019, por volta das 05 horas e 40 minutos, na Rua Serafim Gilberto Candelo, 1271, Jardim São Conrado, nesta cidade e comarca de Indaiatuba, JEAN PATRICK CANEVARE, qualificado a fls. 19, subtraiu para si, duas câmeras de monitoramento, avaliadas em R\$ 400,00 (quatrocentos reais), pertencentes ao estabelecimento comercial de Fábio Henrique Oliveira da Silva.

Segundo se apurou, no dia dos fatos, o denunciado, durante a madrugada, se dirigiu ao estabelecimento comercial da vítima e de lá subtraiu duas câmeras de monitoramento, as quais estavam instaladas na parte exterior.

Na manhã seguinte, após o registro da ocorrência pela vítima, o denunciado compareceu ao local dos fatos, munido dos equipamentos por ele subtraídos e os devolveu a Fábio, comparecendo em sua companhia perante a autoridade policial, a

quem confessou a prática do crime, afirmando que estava sob o efeito de drogas. Diante do exposto, denuncio JEAN PATRICK CANEVARE como incurso no artigo 155, § 1º, do Código Penal, e requeiro que, recebida e autuada esta, ele seja citado e intimado para a apresentação de resposta à acusação, e que se prossiga conforme o rito sumário previsto no Código de Processo Penal, ouvindo-se a vítima e as testemunhas abaixo arroladas, até final condenação.

II) ANDAMENTO PROCESSUAL

Denúncia recebida a fls. 78/80. Resposta à acusação a fls. 102/105. Decretada a revelia do réu a fls. 182/183.

II.1) Alegações finais do Ministério Público

O Ministério Público requereu a absolvição com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

II.2) Alegações finais da Defesa

A Defesa requereu a absolvição nos termos do art. 386, VII, do CPP.

III) FUNDAMENTAÇÃO

O caso é de absolvição.

De fato, não houve a produção de provas durante a fase judicial do processo, hábeis a demonstrar a autoria.

Há nos autos apenas as provas produzidas em fase policial, as quais impedem a condenação, conforme o art. 155, caput, do Código de Processo Penal.

IV) DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, ABSOLVO Jean Patrick Canevare da acusação de incurso no art. 155, § 1º, do Código Penal, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Publique-se. Intime-se o Ministério Público. Intime-se o(s) Defensor(es). Caso o(s) réu(s) esteja(m) assistido(s) por advogado(s) dativo(s), oportunamente, nos termos do Convênio firmado entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e OAB-SP, expeça(m)-se certidão(ões) de honorários e intime(m)-se.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as comunicações de praxe.

Indaiatuba, 12 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA